

1501217-09.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... saiu correndo, passou em um ponto de tráfico e adquiriu entorpecentes. Em seguida saiu correndo e foi até a rodoviária. Foi abordado por policiais e sua mochila foi localizada, com os produtos roubados. Disse que é morador de rua e já cumpriu pena anteriormente pelos crimes de furto, estelionato e roubo.

Ouvida em juízo, a vítima Mariane Nogaroto Moreira relatou que, na data do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-600

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501217-09.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501217-09.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GENIVALDO DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

GENIVALDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 157, "caput" e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

A inicial acusatória narra que:

"Consta dos inclusos autos digitais de inquérito policial (nº 1501217-09.2021.8.26.0603) (controle nº 1398/21) que em 28 de agosto de 2021, por volta de 14h55, no estabelecimento comercial "Farmácia Aguapeí", situado na Rua Aguapeí nº 1.150, no Bairro Vila Carvalho, nesta cidade, o indiciado GENIVALDO DOS SANTOS (qualificado a fls. 05, a fls. 11/12 e a fls. 19/22) (apelidado "Pé-de-bicho" e "Gordinho") (DVC: fls. 23/40) (fotografia: fls. 76), mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida) contra a vítima Mariane Nogaroto Moreira, subtraiu para si:

a) a quantia de R\$ 343,95, pertencente ao proprietário de "Farmácia Aguapeí";

b) quatro potes de hidratante de pele da marca "Nivea", avaliados em R\$ 60,00 (cf. auto de fls. 101), pertencentes ao proprietário de "Farmácia Aguapeí";

c) dois potes de hidratante de pele da marca "Monange", avaliados em R\$ 24,00 (cf. auto de fls. 101), pertencentes ao proprietário de "Farmácia Aguapeí";

d) um telefone celular da marca "Samsung", modelo "J7 Prime", avaliado em R\$ 1.000,00 (cf. auto de fls. 101), pertencente à vítima Mariane Nogaroto Moreira". A denúncia veio acompanhada de inquérito policial instaurado mediante auto de prisão em flagrante (fls.1).

A decisão de fls.86/88 converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Recebida a denúncia (fls.112), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls.126/128).

Na audiência de instrução foram colhidas as declarações da vítima e depoimento de uma testemunha arrolada em comum. Em seguida, o réu foi interrogado (fls.161/164). O Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais escritas e postulou o reconhecimento da atenuante da confissão, compensando-a com a reincidência e fixação da pena no mínimo legal. Requereu o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), declarando-se, incidentalmente, a inconstitucionalidade material da expressão "2/3 (dois terços)" contida art. 157, § 2º- A, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018. Pleiteou a fixação do regime inicial semiaberto (fls.167/187).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime de roubo majorado ficou provada pelo auto de prisão em flagrante (fls.1), boletim de ocorrência (fls.6/8), auto de exibição e apreensão (fls.9/10 - produtos subtraídos da vítima), bem como pela prova oral.

A autoria também ficou demonstrada nos autos.

Interrogado na fase policial, o réu Genivaldo dos Santos exerceu o direito ao silêncio (fls.5).

Em juízo, o réu admitiu a prática do crime de roubo, negou apenas a utilização de arma de fogo. Afirmou que estava há alguns dias sob efeito de entorpecente e que antes de cometer o crime havia bebido e fumado crack. Disse que foi até a Farmácia para praticar roubo. Afirmou que ameaçou a vítima com um pedaço de plástico que havia em sua cintura. Confirmou que levou o dinheiro que havia no caixa e alguns vidros de creme. Disse que após roubar o estabelecimento saiu correndo, passou em um ponto de tráfico e adquiriu entorpecentes. Em seguida saiu correndo e foi até a rodoviária. Foi abordado por policiais e sua mochila foi localizada, com os produtos roubados. Disse que é morador de rua e já cumpriu pena anteriormente pelos crimes de furto, estelionato e roubo.

Ouvida em juízo, a vítima Mariane Nogaroto Moreira relatou que, na data do ocorrido, estava próxima ao caixa da farmácia onde trabalha. Estava com o seu celular em mãos, quando um indivíduo entrou no estabelecimento e perguntou onde estavam os outros funcionários, tendo informado que todos tinham ido embora. Logo em seguida, o acusado levantou a blusa e exibiu uma arma que trazia na cintura, exigindo que fosse dado todo o dinheiro que havia no caixa. Relatou que o acusado pediu uma sacola para colocar as moedas e o seu celular desbloqueado e, logo depois, exigiu que a vítima fosse até o banheiro e não saísse de lá. Após alguns minutos, seu pai retornou até a farmácia e lhe chamou pelo nome. Então, saiu de dentro do banheiro e informou sobre o ocorrido. Ligou para polícia e utilizou o celular de seu pai para tentar rastrear seu celular. Conseguiu rastrear seu celular, que apontou localização na rodoviária de Araçatuba. Os policiais começaram as buscas e o réu foi localizado e preso na rodoviária. O proprietário do depósito de bebidas ao lado da farmácia forneceu as imagens de suas câmeras de segurança, onde foi filmado o acusado. Na mochila do acusado estavam os objetos e o dinheiro subtraídos. Na Delegacia de Polícia, fez o reconhecimento do réu.

A testemunha Adelman Gomes de Oliveira, policial militar, ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, narrou que estava de serviço no dia dos fatos quando foi solicitado para que fosse até uma farmácia localizada na rua Aguapeí, 1150, em Araçatuba/SP, para atender uma ocorrência de roubo. Ao chegar no local, a vítima disse que um indivíduo teria ido até a farmácia e a ameaçado com uma arma de cor preta. O indivíduo teria roubado dinheiro, celular e alguns cremes. A vítima

conseguiu rastrear o celular. O estabelecimento vizinho forneceu imagens da câmera de segurança, que apontavam o acusado. Disse que foi até a rodoviária, local onde teria sido informada a localização através do celular roubado da vítima. Visualizou o indivíduo das imagens das câmeras de segurança. O indivíduo, ao avistar a viatura, tentou fugir, largando uma mochila no chão. Conseguiu abordar o indivíduo, que negou os fatos, mas, na mochila dispensada pelo indivíduo, foram encontrados os cremes da farmácia, o celular da vítima e o dinheiro roubado. Então, o réu acabou confessando a autoria do crime. O acusado foi levado até a Delegacia, preso em flagrante. A arma de fogo não foi localizada.

Desse modo, verifica-se que o réu admitiu a prática do crime de roubo. O acusado foi preso em flagrante e estava na posse dos objetos e do dinheiro subtraídos da vítima.

Incide a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, pois a vítima relatou que o acusado estava na posse de uma arma de fogo e que a arma de fogo foi utilizada para a prática do crime.

Mesmo diante da não apreensão da arma de fogo, incide a majorante, haja vista as declarações da vítima, que confirmou ter sido ameaçada com arma de fogo.

Nesse sentido, cabe transcrever ementa:

"ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Reconhecimento indubitado pelas vítimas, que o acusou inequivocamente desde o início das apurações. Majorante referente ao emprego de arma de fogo que independe da efetiva apreensão do artefato. Precedentes. Condenação mantida. Dosimetria. Agravante referente à situação de calamidade pública. Ausência de demonstração de efetiva majoração do risco da conduta ou aproveitamento da situação pelo agente. Apelo provido em parte. (TJSP; Apelação Criminal 1515178-27.2021.8.26.0050; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/01/2022; Data de Registro: 20/01/2022)".G.N.

Não há inconstitucionalidade material na causa de aumento de 2/3 prevista no artigo 157, § 2º-A, do Código Penal. Isto porque, o legislador, com razão, quis punir de forma mais severa a conduta criminosa praticada com emprego de arma de fogo ou explosivo, que, certamente, causa mais risco para as vítimas.

Resta fixar a pena.

Art. 157, caput, combinado com § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Na primeira fase de fixação da pena (art. 59 do CP), levando em consideração os maus antecedentes do réu (fls.42 - roubo majorado), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, observo que o réu é reincidente (fls.41 - furto). Todavia, reconheço a atenuante da confissão, razão pela qual fica compensada a agravante com a atenuante.

Na terceira fase, aumento a pena em 2/3, em razão do emprego de arma de fogo (art.157, §2º A, I, CP), totalizando 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, haja vista a reincidência e os maus antecedentes, além da gravidade concreta do crime, praticado com emprego de arma de fogo (art.33, § 3º, CP).

O regime inicial fechado foi fixado em razão dos maus antecedentes e da reincidência, de modo que o tempo de prisão cautelar não pode ser utilizado para detração penal e fixação de regime menos rigoroso.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu GENIVALDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 18 dias-multa, cada dia-multa no mínimo legal, como incurso no art. 157, caput, combinado com § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Tendo em vista a reincidência em crime doloso e diante desta sentença condenatória, o réu não poderá apelar em liberdade, sendo necessária a custódia para garantia da

ordem publica e para assegurar a aplicação da lei penal. Expeça-se ofício de recomendação.

O réu arcará com as custas processuais, observando-se a gratuidade.

P. R. I. C.

Araçatuba, 24 de janeiro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA